

2017NARCISA SENOBIA HUAMAN HUILLCA 2017DNI80074069

CASUÍSTICA DEL REMANENTE ~90 HA: COMPRAVENTA VS DONACIÓN A LUCIO

Independización y compraventa de predio rústico — Inambari, Madre de Dios

Código interno: DOC-25 | Carpeta: Terreno Docs | Año 2026

Naturaleza del documento. Este texto es un **borrador de trabajo** preparado para que las partes, el abogado y el notario visualicen el expediente. **No es escritura pública, no transfiere dominio y no se presenta a la SUNARP** hasta que un notario público lo autorice con las firmas, huellas y partes respectivos. Los recuadros amarillos deben completarse. Las coordenadas Google/WGS84 son de trabajo y **no sustituyen** el plano UTM de profesional habilitado.

Este cuadro es de **otro expediente** (el de Lucio). El de Nico y Lucy cubre solo las 10 ha. No se transfiere el remanente en la escritura de las 10 ha.

Hechos base. Titular: RICAR DARWIN CUTIRE CONDORI, DNI 42610690, partida 05007514, 100,00 ha (cien hectáreas — Parcela N.º 19). Adquirió en 2017 por S/ 65 000,00. Ocupante del remanente: LUCIO GIL CUTIRE PARI, DNI 42467850, sin título. Richar es soltero, sin unión de hecho vigente, y **tiene hijos**. El monto que Lucio habría entregado por las ~90 ha **aún no está documentado**.

0. CONDICIÓN PREVIA (VALE PARA LOS DOS CAMINOS).— **Primero independizar las 10 ha** a favor de Nico y Lucy. Recién después Richar dispone del remanente. Si se “vende o dona 90 ha” sin recortar las 10, se arriesga la partida entera y el trato de 2018.

1. Cuadro comparativo — compraventa vs donación

Tema	Compraventa (onerosa)	Donación (gratuita)
Qué es	Richar vende el remanente a Lucio por un precio.	Richar regala el remanente a Lucio.
Cuándo encaja	Hubo o habrá dinero (aunque sea informal). Es lo que las partes han descrito: Lucio “está comprando lo que queda”.	Solo si nunca hubo precio ni se pagará. No encaja si ya pasó plata.
Documento	Minuta + escritura de compraventa. Precio, forma de pago, posesión.	Escritura pública de donación con aceptación de Lucio (art. 1625 CC). Papel privado no vale.
Independización	Igual: plano UTM, recorte 10 ha, remanente ~90 ha.	Igual. La donación no salta el plano ni SUNARP.
Predial atrasado	Lo liquida y paga Richar (titular al 1 de enero). Constancia de no adeudo.	Igual: Richar.
Alcabala	La paga Lucio . 3 % sobre el mayor entre precio y autoavalúo de las ~90 ha, menos 10 UIT (S/ 55 000 en 2026). Las 90 ha tienen más chance de superar ese umbral que las 10 ha.	También la paga Lucio. La donación de inmueble sí grava alcabala (base: autoavalúo del remanente). No se ahorra Mazuko.
Medio de pago (Ley 28194)	Si el precio > 3 UIT (S/ 16 500 en 2026): depósito o transferencia a cuenta de Richar . Conservar vouchers (como los S/ 38 000 de 2016 a Saturnino).	No hay precio que bancarizar. Por eso a veces se pretende donar: es el camino equivocado si sí hubo dinero.
Notaría y SUNARP	Escritura + inscripción del remanente a nombre de Lucio. Lo habitual: los paga Lucio.	Igual. No hay atajo registral.
Hijos de Richar	Una venta con precio real es más defendible. Los hijos no firman la compraventa onerosa.	Donar ~90 % de este fundo es el escenario de mayor riesgo : pueden pedir reducción por afectar la legítima (porción disponible $\approx 1/3$ si hay descendientes).
Los S/ 20 000 de las 10 ha	Ajenos. No se mezclan.	Ajenos. No se “convierten” en donación de 90 ha.
Posesión de Lucio	Ya ocupa el remanente. La escritura declara esa posesión.	Igual: ocupar no dona ni vende.

2. Casuísticas (qué hacer según los hechos)

N.º	Hecho	Camino
1	Lucio ya pagó a Richar (monto a documentar) por “el resto”.	Compraventa del remanente. Reconocer el pago histórico en la escritura. No donar. No volver a pagar el mismo monto. Si en su día superó 3 UIT y fue efectivo, el notario deja constancia (como en las 10 ha); no se “arregla” depositando ahora la misma suma.
2	Lucio pagará ahora más de S/ 16 500.	Compraventa . Depósito o transferencia a la cuenta de Richar antes de la escritura. Insertar vouchers. Liquidar alcabala.
3	Lucio pagará ahora S/ 16 500 o menos .	Compraventa. El umbral de medio de pago no obliga, pero el depósito sigue siendo más limpio.
4	Nadie recuerda el monto; hay trato de compra y Lucio ocupa.	Averiguar y escribir el precio real . Si no hay precio, no hay compraventa; entonces el único acto honesto sería donación, con el riesgo sucesorio de la casuística 6.
5	Quieren donación para evitar alcabala, notario o SUNARP.	No funciona . Donación también exige escritura, alcabala, predial y registro.
6	Richar dona ~90 ha teniendo hijos .	Muy riesgosa. 90 ha de 100 es casi todo este bien. Los hijos pueden atacar. Mejor venta por precio.
7	Donación de 90 ha y, aparte, Nico/Lucy compran 10 ha.	Dos actos distintos. No usar la donación de Lucio para “cubrir” las 10 ha, ni al revés.
8	Vender a Lucio las 100 ha y que él luego pase 10 ha a Nico/Lucy.	Peor . Doble alcabala, Lucio sería dueño formal de las 10 ha, y se borra el trato directo de 2018. No.
9	Lucio casado o con unión de hecho.	Su cónyuge/conviviente interviene. Completar estado civil (hoy está en blanco).
10	Independizar 10 ha y dejar el remanente a nombre de Richar años más.	Válido. Lucio sigue de poseedor informal hasta su propia escritura. El riesgo es de Lucio y de Richar, no un título de Nico/Lucy.

3. Orden práctico recomendado

1. Cerrar **primero** las 10 ha (este expediente): plano, predial de Richar, alcabala Nico/Lucy, escritura, SUNARP.
2. Lucio firma el DOC-16 (no reclama las 10 ha). Eso **no** le da las 90 ha.
3. Abrir expediente de Lucio: DNI, estado civil, domicilio, **cuánto pagó o pagará**,

- cuenta de Richar.
4. Plano del remanente (sale del mismo levantamiento de independización).
 5. Predial al día sobre lo que quede en la partida de Richar.
 6. **Minuta de compraventa** Richar → Lucio del remanente (no donación, si hubo o habrá precio).
 7. Alcabala de Lucio en Mazuko + escritura + inscripción.

Pro-rata solo de referencia (no es el precio de Lucio): Richar pagó S/ 65 000,00 por 100 ha en 2017 → 90 ha ≈ S/ 58 500 a valores de entonces. El precio de Lucio puede ser otro; hay que declararlo. El municipio puede tomar un autoavalúo mayor para alcabala.

Puerto Maldonado, a los *[[día]]* días del mes de *[[mes]]* de 2026.

EL TITULAR RICHAR DARWIN CUTIRE CONDORI DNI 42610690 HUELLA ÍNDICE DERECHO	LUCIO (REMANENTE) LUCIO GIL CUTIRE PARI DNI 42467850 HUELLA ÍNDICE DERECHO	ENTERADOS 10 ha NICO ALVARO CUTIRE ARCE y LUCY CUTIRE ARCE HUELLA ÍNDICE DERECHO
---	---	---